

<제09장 비정규근로자.제04절 차별 시정>

[기출][1][2017-2]계약직에서 정규직으로 전환된 근로자에 대한 경력 인정 차별의 정당성 여부

《【문제2】 공기업인 B사의 보수규정에 따르면 공개채용을 통하여 입사한 정규직 사원의 경우 공기업 근무경력의 100%를 인정하여 초임 연봉을 정하고 있다. 한편 계약직에서 정규직으로 전환된 직원들의 경우 채용경로와 업무성격이 정규직 사원과 구별되므로, 계약직 근무경력의 50%만을 근무경력으로 인정하여 초임 연봉을 책정하고 있다. 계약직에서 정규직으로 전환된 직원인甲은 B사의 보수규정이 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률과 근로기준법상 차별적 처우 금지규정에 위반된다고 주장하고 있는 바, 그 주장의 정당성에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제2> 계약직에서 정규직으로 전환된 근로자에 대한 경력 인정 차별의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 공기업 B사가 정규직 공채 입사자와 계약직에서 정규직으로 전환된 입사자(이하 '전환자'라 한다) 간에 이전 경력 인정 비율을 100%와 50%로 다르게 설정한 보수규정을 적용한 상황이다. 쟁점으로 <해당 처우가 근로기준법 제6조의 균등대우 원칙 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법') 제8조의 차별적 처우 금지 조항에 위반되는지>, <과거 기간제 근로자였다는 전환자의 신분이 근로기준법상 사회적 신분에 해당하는지>, <정규직 공채자와 전환자 간의 직무 성격 차이가 차별의 합리적 이유가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 甲의 주장의 정당성에 대해 설명한다.

II. 기간제법상 차별적 처우 금지 위반 여부

1. 기간제법 제8조의 적용 범위

- "기간제법 제8조 제1항"은 사용자가 기간제 근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 무기계약 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

2. 전환 후 차별에 대한 적용 가능성

- 기간제법의 차별 금지 규정은 원칙적으로 현재 기간제 근로자인 자를 대상으로 한다. 따라서 이미 정규직으로 전환된 근로자가 과거 기간제 근로자였다는 사실을 이유로 현재의 정규직 공채자와 차별받는 경우, 이는 기간제법 직접 적용보다는 근로기준법상 차별 금지 원칙의 관점에서 논의되는 것이 타당하다. 다만 판례는 기간제 근로자가 무기계약직으로 전환된 경우에도 전환 전후의 근로 조건 단절 여부와 입법 취지를 고려하여 판단한다.

III. 근로기준법상 균등대우 원칙 위반 여부

1. 근로기준법 제6조의 의무

- 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

2. 사회적 신분의 해당 여부

(1) 사회적 신분의 정의

- 사회적 신분이란 자신의 의사나 노력으로 바꿀 수 없는 선천적 지위나 장기간 고착화된 후천적 지위를 의미한다.

(2) 고용형태의 사회적 신분성

- "최근 판례"는 고용형태(정규직, 비정규직 등)가 근로자의 자유로운 의사에 따라 쉽게 변경할 수 없는 고착된 지위의 성격을 갖는 경우 이를 근로기준법상 사회적 신분으로 인정하는 경향이 있다. 따라서 전환자라는 지위는 "근로기준법 제6조"에서 보호하는 차별 금지 사유인 사회적 신분에 해당할 수 있다.

IV. 차별적 처우의 합리적 이유 판단

1. 판단 기준

- 차별에 합리적인 이유가 있다는 것은 동일한 가치의 노동에 대하여 다른 처우를 하는 것이 정당화될 수 있는 객관적인 사유가 존재하는 경우를 말한다. 업무의 내용, 책임의 범위, 노동의 강도, 채용의 절차 및 난이도 등이 고려 대상이 된다.

2. 사안의 쟁점별 고찰

(1) 채용 경로 및 난이도의 차이

- 공개채용과 계약직 채용은 그 절차와 경쟁률, 요구되는 역량 검증 단계에서 차이가 존재할 수 있다. "대법원"은 채용 절차의 차이가 보수 체계의 차이로 이어지는 것에 대해 일정 부분 합리성을 인정하기도 한다.

(2) 업무 성격 및 가치의 차이

- B사의 보수규정이 '업무 성격이 정규직 사원과 구별됨'을 명시하고 있는데, 만약 실제로 수행하는 직무의 가치가 객관적으로 다르다면 경력 인정 비율의 차등은 합리적 이유가 될 수 있다. 그러나 명칭만 다를 뿐 실질적인 업무 내용과 책임이 동일하다면 이는 차별적 처우에 해당한다.

V. 사안의 적용

1. 비교 대상 집단의 설정

- 사안에서 甲과 같은 전환자와 공채 정규직 사원은 동일한 정규직 지위에 있으므로, 보수규정상 경력 인정 비율의 차이는 동일 집단 내에서의 고용 경로에 따른 차별에 해당한다.

2. 합리적 이유 유무의 검토

- B사가 주장하는 채용 경로와 업무 성격의 차이가 실제 직무 가치의 차이로 입증되는지가 관건이다. 전환 전 수행했던 계약직 업무가 현재 정규직 업무와 밀접한 관련이 있음에도 불구하고 단지 계약직이었다는 이유만으로 경력을 50%만 인정하는 것은 합리성을 결여했을 가능성이 크다. 특히, 공기업 근무경력은 100% 인정하면서 동일 기관 내의 계약직 경력을 50%만 인정하는 것은 형평성에 어긋난다.

VI. 결론

- 근로자 甲의 주장은 상당한 정당성을 가진다. 고용 형태에 따른 차별은 근로기준법상 균등대우 원칙에 위배될 소지가 높으며, B사가 주장하는 채용 경로의 차이가 경력 인정 비율을 2배나 차등할 만큼의 본질적인 직무 가치 차이로 연결되지 않는다면 이는 합리적 이유 없는 차별에 해당한다. 따라서 B사의 보수규정은 "근로기준법 제6조" 위반으로 판단될 가능성이 높다.